



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 475 DEL 22/12/2025	OGGETTO: Stipula di un Accordo Quadro (ex art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023) - Servizi di supporto tecnico-amministrativo all'Ufficio Tecnico – Protezione Civile – Ambiente – Territorio del Comune di Avella – ASSISTENZA TECNICO - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE – SALDO I Annualità.
Registro Generale N. 736 DEL 22/12/2025	

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventidue**, del mese di **dicembre** nel proprio Ufficio.

CIG: B6752D8EE4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il Decreto Sindacale prot. n. 23 del 29.12.2023, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 05.03.2025 è stato approvato il Piano Economico Finanziario idrico per l'anno 2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 05.03.2025 è stato approvato il Piano Economico Finanziario idrico per l'anno 2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 05.03.2025, è stato approvato il programma triennale dei Beni e Servizi 2025 – 2027;

PRESO ATTO, inoltre che è necessario provvedere da parte della stazione appaltante ad affidare servizi di supporto tecnico-amministrativo all'Ufficio Tecnico – Protezione Civile – Ambiente – Territorio del Comune di Avella – ASSISTENZA TECNICA:

DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n°157 (RP Area Tecnica n°101) del 25.03.2025 si avvia la Manifestazione di Interesse per i servizi di supporto amministrativo all'Ufficio Tecnico – Protezione Civile – Ambiente – Territorio – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA, per la durata di tre anni, ricompresi nella programmazione dell'Ente a valere su fondi comunali bilancio triennale 2025 – 2027;

DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 132/2025 si procedeva per l'affidamento di un Accordo quadro (art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023) per il **“Servizio di supporto amministrativo all'Ufficio Tecnico – Protezione Civile – Ambiente – Territorio del Comune di Avella – ASSISTENZA TECNICA; – per la durata di mesi 36 (trentasei) all'operatore economico “Salvatore Napolitano”** – CF: NPLSVT94H18A509A e P.IVA: 03136160649 residente in Avella alla via Carmignano n°48, come da offerta n. 2268918 – R.d.O. n. 5265399 presentata, per un importo di € 75.000,00 comprensivo di oneri come per legge;

DATO ATTO che con Determina n. 156/2025 si è proceduto a liquidare la fattura n. 2/2025, acquisita al prot. n. 4708 del 06.05.2025, dell'importo pari ad € 7.500,00 di cui € 288,46 per contributo cassa, , quale acconto 30%, emessa dall'operatore economico“ Salvatore Napolitano” – CF: NPLSVT94H18A509A e P.IVA: 03136160649 residente in Avella alla via Carmignano n°48;

DATO ATTO che con Determina n. 270/2025 rg 436, si è proceduto a liquidare la fattura n. 3/2025, acquisita al prot. n. 8204 del 30.07.2025, dell'importo pari ad € 6.250,00 di cui € 240,38 per contributo cassa, quale II acconto, emessa dall'operatore economico“ Salvatore Napolitano” – CF: NPLSVT94H18A509A e P.IVA: 03136160649 residente in Avella alla via Carmignano n°48;

ACCERTATO che l'operatore economico ha ottemperato al servizio richiesto;

VISTA la fattura n. 5/2025, acquisita al prot. n. 14099 del 19.12.2025, dell'importo pari ad € 11.250,00 di cui € 432,69 per contributo cassa, quale saldo I Annualità, emessa dall'operatore economico“ Salvatore Napolitano” – CF: NPLSVT94H18A509A e P.IVA: 03136160649 residente in Avella alla via Carmignano n°48;

ACQUISITA la certificazione contributiva con prot. INPS_47438233;

VERIFICATO che non sussistono motivi di esclusioni di cui agli artt. da 94 a 97 del D. Lgs. 36/2023;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la fattura n. 5/2025, acquisita al prot. n. 14099 del 19.12.2025, dell'importo pari ad € 11.250,00 di cui € 432,69 per contributo cassa, quale saldo I Annualità, emessa dall'operatore economico“ Salvatore Napolitano” – CF: NPLSVT94H18A509A e P.IVA: 03136160649 residente in Avella alla via Carmignano n°48 per il **“Servizio di supporto tecnico-amministrativo all'Ufficio Tecnico – Protezione Civile – Ambiente – Territorio del Comune di Avella – ASSISTENZA TECNICA”**;
2. **DI LIQUIDARE**, la fattura n. 5/2025, acquisita al prot. n. 14099 del 19.12.2025, dell'importo pari ad € 11.250,00 di cui € 432,69 per contributo cassa, quale saldo I Annualità, emessa dall'operatore economico“ Salvatore Napolitano” – CF: NPLSVT94H18A509A e P.IVA: 03136160649 residente in Avella alla via Carmignano n°48;
3. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la somma di € 75.000,00 onnicomprensiva, corrispondente a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato, ricompresi nella programmazione dell'Ente a valere su fondi Comunali di Bilancio:

4. **DI IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la somma di € 75.000,00 onnicomprensiva, corrispondente a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato, ricompresi nella programmazione dell'Ente a valere su fondi Comunali di Bilancio:
Bilancio pluriennale 2025-2027
Capitolo: 1263.38
Codice: 1.03.02.19.001
Impegno: 265/2025
Importo: € 25.000,00/ anno
5. **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
6. **DI DARE ATTO che**, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
7. **di DARE ATTO** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;
8. **di DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 22/12/2025

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 22/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Stipula di un Accordo Quadro (ex art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023) con un unico operatore economico avente ad oggetto la fornitura di servizi di supporto amministrativo all'Ufficio Tecnico – Protezione Civile – Ambiente – Territorio del Comune di Avella – ASSISTENZA TECNICA, Determina a Contrarre

CIG: B6752D8EE4 **CUP:****Descrizione Capitolo:** SERVIZI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO RIFIUTI**Vincolo Bilancio:****Vincolo Tesoreria:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.19.0 01	9.3	1263.38		2025	57
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
265	€ 11.250,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore**Denominazione:** NAPOLITANO SALVATORE - **Progressivo Fornitore:** 3201**Codice Fiscale:** NPLSVT94H18A509A **P.Iva:** 03136160649**LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1297	11.250,00	2025

DESCRIZIONE CREDITORE

NAPOLITANO SALVATORE

Avella (AV), 22/12/2025

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;

PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 22/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 23/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1273, e vi rimarrà fino al 07/01/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 736 del 22/12/2025;

Oggetto: Stipula di un Accordo Quadro (ex art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023) - Servizi di supporto tecnico-amministrativo all'Ufficio Tecnico – Protezione Civile – Ambiente – Territorio del Comune di Avella – ASSISTENZA TECNICO - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE – SALDO I Annualità.

Avella (AV), 23/12/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to dott. Pasquale Maiella